



سياسة تعارض المصالح

الإصدار الأول

2026



الشفافية



النزاهة



الاحترافية



info@atharq.org



+966 55 719 5594



منطقة مكة المكرمة - مدينة جدة

سياسة تعارض المصالح

❖ مقدمة

تهدف هذه السياسة إلى تنظيم حالات تعارض المصالح في جمعية أثر القيم، بما يحفظ نزاهة القرارات، وعدالة الإجراءات، وسلامة التعاقدات والتعاملات، ويمنع تأثير المصالح الشخصية أو العائلية أو المهنية على مصلحة الجمعية أو مواردها أو سمعتها.

وتراعي هذه السياسة طبيعة الجمعية وحجم أعمالها ومرحلتها التشغيلية، بحيث تطبق أحكامها بمرونة وحكمة، دون تعطيل أعمال الجمعية أو تحميلها إجراءات تفوق حاجتها الفعلية.

❖ المرجعية

تستند هذه السياسة إلى نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية، وقواعد الحوكمة الصادرة عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، واللائحة الأساسية للجمعية، واللوائح والسياسات الداخلية المعتمدة لدى الجمعية.

❖ نطاق التطبيق

تطبق هذه السياسة على كل من يعمل لصالح الجمعية أو يمثلها أو يشارك في قراراتها أو أعمالها، ويشمل ذلك:

١. أعضاء الجمعية العمومية عند ممارستهم صلاحياتهم ذات الأثر على الجمعية.
٢. أعضاء مجلس الإدارة.
٣. أعضاء اللجان.
٤. المدير التنفيذي وأصحاب المناصب القيادية.
٥. الموظفين والمتعاقدين والمستشارين.
٦. المتطوعين متى كانت لهم علاقة بقرار أو مال أو تعاقد أو بيانات أو مستفيدين.
٧. أي شخص أو جهة تفوضها الجمعية أو تكلفها بعمل لصالحها.

وتسري هذه السياسة على المصالح المباشرة وغير المباشرة، سواء كانت مالية أو غير مالية، فعلية أو محتملة، متى كان من شأنها التأثير في الحياد أو القرار أو مصلحة الجمعية.

مادة (١). التعريفات

الجمعية: جمعية أثر القيم.

تعارض المصالح: الحالة التي تتداخل فيها مصلحة شخصية أو عائلية أو مهنية أو مالية، مباشرة أو غير مباشرة، مع واجب الشخص تجاه الجمعية، بما قد يؤثر في حياده أو قراره أو تصرفه أو ولائه لمصلحة الجمعية.

المصلحة الشخصية: أي منفعة مادية أو معنوية قد يحصل عليها الشخص لنفسه أو لمن تربطه به علاقة مؤثرة بسبب موقعه أو عمله أو صلته بالجمعية.

المصلحة غير المباشرة: المصلحة التي لا تعود على الشخص مباشرة، لكنها تعود على قريب له أو جهة يملكها أو يديرها أو يعمل فيها أو يرتبط بها بعلاقة مؤثرة.

الإفصاح: إبلاغ الجمعية بوجود مصلحة أو احتمال وجود تعارض مصالح، بالوسيلة أو النموذج الذي تحدده الجمعية.

أصحاب المناصب القيادية: المسؤول الأول في الجمعية، مثل المدير التنفيذي أو من في حكمه، وأي وظيفة إدارية عليا ترتبط به مباشرة أو يكون لها صلاحية أو تأثير مباشر في قرارات الشراء أو التعاقد أو الصرف أو التوظيف أو المنح أو تقديم الخدمات، ويشمل ذلك مديري الإدارات أو الوحدات أو الفروع متى وجدت، وكل من ترى الجمعية أن موقعه الوظيفي أو صلاحياته قد تؤثر في قراراتها أو تعاملاتها.

ذوو العلاقة: كل من تربطه بالشخص علاقة عائلية أو مالية أو مهنية أو شخصية مؤثرة، وبخاصة الأب، والأم، والزوج أو الزوجة، والأبناء والبنات، أو أي طرف آخر ترى الجمعية أن العلاقة به قد تؤثر في الحياد أو القرار.

مادة (٢). المبادئ العامة

تلتزم الجمعية في إدارة تعارض المصالح بالمبادئ الآتية:

١. تقديم مصلحة الجمعية على أي مصلحة شخصية أو عائلية أو مهنية.

٢. الالتزام بالنزاهة والشفافية والعدالة في القرارات والتعاملات.

٣. الإفصاح عن أي مصلحة فعلية أو محتملة قبل المشاركة في القرار أو الإجراء.
٤. عدم استغلال المنصب أو الصلاحية أو المعلومات أو موارد الجمعية لتحقيق منفعة خاصة.
٥. عدم المشاركة في مناقشة أو تصويت أو اعتماد أي موضوع توجد فيه مصلحة مؤثرة.
٦. التعامل مع حالات التعارض بحسب طبيعتها وأثرها، دون تضخيم أو تساهل.
٧. حفظ سرية الإفصاحات والمعلومات المرتبطة بها وعدم تداولها إلا بقدر الحاجة.

مادة (٣). حالات تعارض المصالح

قد ينشأ تعارض المصالح في حالات متعددة، ومنها على سبيل المثال:

١. مشاركة عضو مجلس إدارة أو موظف أو متطوع في قرار له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
 ٢. وجود علاقة قرابة أو مصلحة شخصية مع مرشح لوظيفة أو عقد أو تطوع أو عضوية أو خدمة.
 ٣. إبرام الجمعية عقدًا أو تعاملًا مع عضو مجلس إدارة أو صاحب منصب قيادي أو أحد ذوي العلاقة بهم.
 ٤. امتلاك الشخص أو أحد ذوي العلاقة به حصة أو مصلحة في شركة أو مؤسسة تتعامل مع الجمعية أو تسعى للتعامل معها.
 ٥. قبول هدية أو منفعة أو خدمة من مورد أو شريك أو متبرع أو مستفيد بما قد يؤثر في القرار أو يظهر شبهة تأثير.
 ٦. استخدام معلومات الجمعية أو بياناتها أو علاقاتها أو مواردها لتحقيق مصلحة خاصة.
 ٧. المشاركة في تقييم أو اعتماد خدمة لمستفيد تربطه بالشخص علاقة مؤثرة.
 ٨. الجمع بين دورين قد يؤثر أحدهما في الآخر، مثل المشاركة في الطلب أو التنفيذ ثم المشاركة في الاعتماد أو الرقابة عليه.
 ٩. ترشيح قريب أو جهة ذات علاقة دون الإفصاح عن العلاقة.
 ١٠. أي حالة أخرى ترى الجمعية أنها قد تؤثر في الحياد أو العدالة أو سلامة القرار.
- ولا يعني وجود مصلحة بذاته وجود مخالفة، متى تم الإفصاح عنها والتعامل معها وفق الإجراءات المناسبة.

مادة (٤). الالتزام بالإفصاح

يلتزم كل من تنطبق عليه هذه السياسة بالإفصاح عن أي مصلحة فعلية أو محتملة متى ظهرت، وقبل المشاركة في أي نقاش أو تصويت أو اعتماد أو إجراء قد يتأثر بتلك المصلحة.

ويكون الإفصاح في الحالات الآتية:

١. عند وجود علاقة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع قرار أو تعاقد أو ترشيح أو خدمة.
 ٢. عند وجود مصلحة مالية أو مهنية أو عائلية مؤثرة.
 ٣. عند التعامل أو التعاقد مع جهة يملكها أو يديرها أو يعمل فيها الشخص أو أحد ذوي العلاقة به.
 ٤. عند قبول أو عرض هدية أو منفعة قد تؤثر في القرار أو تظهر شبهة تأثير.
 ٥. عند طلب الجمعية تقديم إقرار أو إفصاح لغرض حوكمي أو رقابي.
- ولا يلزم تقديم إفصاح مستقل في الحالات العادية التي لا توجد فيها مصلحة أو احتمال تعارض، ما لم تطلب الجمعية ذلك.

مادة (٥). الامتناع عن المشاركة في القرار

إذا وجدت حالة تعارض مصالح فعلية أو محتملة، فيلتزم الشخص بما يأتي:

١. الإفصاح عن المصلحة قبل مناقشة الموضوع.
 ٢. الامتناع عن التأثير في القرار أو توجيه النقاش.
 ٣. عدم المشاركة في التصويت أو الاعتماد أو التقييم أو التوصية متى كانت المصلحة مؤثرة.
 ٤. مغادرة الاجتماع أو الجزء المتعلق بالموضوع متى رأت الجهة المختصة ذلك مناسباً.
 ٥. الالتزام بما يصدر عن الجمعية من توجيه لمعالجة الحالة.
- ويثبت الامتناع أو الإفصاح في محضر الاجتماع أو المستند ذي العلاقة متى كان الموضوع معروضاً في اجتماع رسمي.

مادة (٦). التعاقدات والتعاملات ذات العلاقة

يجوز للجمعية التعامل أو التعاقد مع عضو مجلس إدارة أو صاحب منصب قيادي أو أحد ذوي العلاقة بهم، أو مع جهة يملكونها أو يديرونها أو يعملون فيها، متى دعت مصلحة الجمعية لذلك، بشرط مراعاة الآتي:

١. الإفصاح المسبق عن العلاقة أو المصلحة.

٢. عدم مشاركة صاحب المصلحة في دراسة العرض أو التوصية أو التصويت أو الاعتماد.

٣. تحقق مصلحة الجمعية وعدالة السعر أو الخدمة أو شروط التعامل.

٤. توثيق مبررات التعامل أو التعاقد بحسب أهميته وأثره.

٥. الحصول على الموافقات اللازمة من صاحب الصلاحية.

٦. عدم مخالفة الأنظمة أو اللوائح أو الصلاحيات المعتمدة.

ولا يعد وجود علاقة أو مصلحة مانعاً مطلقاً من التعامل، متى تم الإفصاح عنها ومعالجتها وفق الضوابط، وكانت مصلحة الجمعية متحققة.

مادة (٧). الهدايا والمنافع

لا يجوز لمن يعمل لصالح الجمعية قبول هدية أو منفعة أو خدمة أو وعد بها، إذا كان من شأنها التأثير في قراره أو حياده أو واجباته، أو كان ظاهرها يوحي بذلك.

ويستثنى من ذلك الهدايا الرمزية أو الدعوات العامة أو الضيافة المعتادة التي لا تؤثر في القرار ولا ترتبط بتعامل أو اعتماد أو مصلحة قيد النظر، متى كانت في حدود العرف المقبول ولا تخالف الأنظمة أو توجيهات الجمعية.

وعند الشك في مناسبة قبول الهدية أو المنفعة، يجب الإفصاح عنها وطلب التوجيه من الجهة المختصة داخل الجمعية.

مادة (٨). استخدام موارد الجمعية ومعلوماتها

يحظر استخدام أموال الجمعية أو أصولها أو أدواتها أو بياناتها أو علاقاتها أو منصات أو وقت العمل فيها لتحقيق منفعة شخصية أو عائلية أو مهنية لا ترتبط بأهداف الجمعية.

كما يحظر إفشاء المعلومات أو البيانات التي يطلع عليها الشخص بحكم عمله أو عضويته أو تطوعه أو تعاقد، أو استخدامها لمصلحة خاصة، سواء أثناء العلاقة مع الجمعية أو بعد انتهائها.

مادة (٩). آلية التعامل مع حالات تعارض المصالح

عند ظهور حالة تعارض مصالح فعلية أو محتملة، تتخذ الجمعية ما يناسب طبيعة الحالة، ومن ذلك:

١. قبول الإفصاح وتوثيقه عند عدم وجود أثر مؤثر.
 ٢. منع صاحب المصلحة من المشاركة في القرار أو التصويت أو الاعتماد.
 ٣. تكليف شخص آخر محايد بالمراجعة أو التقييم.
 ٤. طلب معلومات أو مستندات إضافية لتقدير الحالة.
 ٥. تعديل الإجراء أو مسار الاعتماد بما يزيل أثر التعارض.
 ٦. رفض التعامل أو إيقافه متى تعذر إزالة التعارض أو ظهرت مصلحة غير مشروعة.
 ٧. الرفع لمجلس الإدارة أو صاحب الصلاحية عند وجود أثر مالي أو حوكمي أو نظامي جوهري.
- وتقدر الجمعية الإجراء المناسب بحسب حجم المصلحة، وطبيعة القرار، ومستوى التأثير، ودرجة المخاطر.

مادة (١٠). المسؤوليات

يتولى مجلس الإدارة الإشراف العام على تطبيق هذه السياسة، واعتماد ما يلزم من توجهات أو معالجات في الحالات الجوهرية. وتتولى الإدارة التنفيذية متابعة تطبيق السياسة في الأعمال اليومية، واستقبال الإفصاحات المتعلقة بالموظفين والمتطوعين والمتعاقدين، ورفع ما يلزم منها لصاحب الصلاحية. ويلتزم كل من يعمل لصالح الجمعية أو يمثلها بالإفصاح عن أي مصلحة مؤثرة، والامتناع عن أي تصرف قد يضر بمصلحة الجمعية أو يضعف الثقة في قراراتها.

مادة (١١). المخالفات والمعالجة

يعد عدم الإفصاح عن مصلحة مؤثرة، أو المشاركة في قرار مع وجود تعارض مصالح، أو استغلال موارد الجمعية أو معلوماتها لمصلحة خاصة، مخالفة تستوجب المعالجة بحسب طبيعتها وأثرها.

وللجمعية اتخاذ ما تراه مناسباً، ومن ذلك:

١. طلب الإيضاح أو التصحيح.
 ٢. استبعاد الشخص من المشاركة في القرار أو الإجراء.
 ٣. إلغاء أو إعادة دراسة القرار أو التعاقد متى كان متأثراً بالتعارض.
 ٤. اتخاذ إجراء إداري أو تأديبي متى كان الشخص موظفاً أو متطوعاً أو متعاقدًا.
 ٥. الرفع لمجلس الإدارة أو الجهة المختصة عند وجود شبهة مخالفة جسيمة أو ضرر على الجمعية.
- ولا يخل ذلك بحق الجمعية في المطالبة بما يحفظ حقوقها وفق الأنظمة والصلاحيات المعتمدة.

مادة (١٢). حفظ الإفصاحات وسريتها

تحفظ الجمعية الإفصاحات والمستندات المتعلقة بتعارض المصالح ورقياً أو إلكترونياً بحسب طبيعتها وحاجة الجمعية، مع قصر الاطلاع عليها على من تقتضي طبيعة عمله ذلك.

وتعامل الإفصاحات بسرية، ولا تستخدم إلا لأغراض الحوكمة أو المراجعة أو اتخاذ القرار أو حماية مصالح الجمعية.

مادة (١٣). المراجعة والتحديث

تراجع هذه السياسة عند الحاجة، أو عند صدور تحديثات نظامية أو تنظيمية ذات علاقة، أو عند ظهور حاجة عملية لتحسين آلية التعامل مع تعارض المصالح، على أن تعتمد التحديثات الجوهرية من مجلس الإدارة.

نموذج إفصاح عن تعارض مصالح عند الحاجة

المعلومات	البيان
أولاً: بيانات مقدم الإفصاح	
الاسم	
الصفة	() عضو مجلس إدارة () عضو لجنة () موظف () متطوع () متعاقد () مستشار () أخرى:
الإدارة أو الجهة ذات العلاقة، إن وجدت	
رقم التواصل	
تاريخ الإفصاح	 / / هـ
ثانياً: نوع المصلحة أو العلاقة	
يرجى تحديد ما ينطبق	() مصلحة شخصية مباشرة () مصلحة لأحد ذوي العلاقة () علاقة بمرشح أو مستفيد أو مورد أو شريك () ملكية أو إدارة أو عمل لدى جهة تتعامل مع الجمعية أو تسعى للتعامل معها () هدية أو منفعة أو خدمة () استخدام أو اطلاع على معلومات قد ينتج عنه تعارض () غير ذلك:
ثالثاً: وصف مختصر للحالة	
يرجى توضيح العلاقة أو المصلحة محل الإفصاح	

البيانات	المعلومات
رابعاً: هل ترتبط الحالة بقرار أو تعامل قائم؟	
الإجابة	() نعم / () لا
إن كانت الإجابة نعم، يوضح نوع القرار أو التعامل	
خامساً: إقرار مقدم الإفصاح	
أقر بأن البيانات الواردة في هذا الإفصاح صحيحة بحسب علمي، وأتعهد بعدم المشاركة في أي قرار أو تصويت أو اعتماد أو إجراء قد يتأثر بهذه المصلحة، ما لم تقرر الجمعية خلاف ذلك وفق الإجراءات المعتمدة	
الاسم	
التوقيع	
التاريخ	 / / هـ
سادساً: توجيه الجمعية	
بعد مراجعة الإفصاح، تقرر الآتي:	
التوجيه	() لا يوجد تعارض مؤثر () يوجد تعارض محتمل ويكتفى بتوثيق الإفصاح () يمتنع مقدم الإفصاح عن المشاركة في القرار أو التصويت أو الاعتماد () يحال الموضوع لصاحب الصلاحية لاتخاذ القرار () إجراء آخر:
التوجيه المعتمد	
اسم المسؤول المختص	
الصفة	
التوقيع	
التاريخ	 / / هـ



المملكة العربية السعودية
جمعية أثر القيم بمحافظة جدة
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع
الغير ربحي مسجلة برقم 1000843500

الرقم: _____
التاريخ: _____
المرفقات: _____

اعتمد مجلس إدارة جمعية أثر القيم هذه الوثيقة ضمن السياسات واللوائح والوثائق التنظيمية الواردة في القائمة المرفقة بمحضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث، المنعقد بتاريخ ٠٩ / ٠٢ / ١٤٤٨ هـ، الموافق ٢٣ / ٠٧ / ٢٠٢٦ م، بموجب قرار المجلس رقم (٤) المتخذ بالإجماع، ويعمل بها من تاريخ اعتمادها، وتعد مرجعاً معتمداً في نطاق موضوعها، بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات واللائحة الأساسية للجمعية.



info@atharq.org



966557195594



منطقة مكة المكرمة - جدة